

Algemene Voorwaarden Asian Spices

Inhoudsopgave

I Algemene Voorwaarden.....	1
II: Aanvullende algemene voorwaarden - toepassing van deze aanvullende voorwaarden	8
III: Aanvullende algemene voorwaarden - website, app en account.....	9
IV: Aanvullende algemene voorwaarden - productinformatie, allergenen en verpakking	9
V: Aanvullende algemene voorwaarden - herbal producten en gebruiksinformatie	9
VI: Aanvullende algemene voorwaarden - productaanbod, voorraad en minimale bestelbedrag.....	9
VII: Aanvullende algemene voorwaarden - prijzen, aanbiedingen, kortingscodes en spaarpunten	9
VIII: Aanvullende algemene voorwaarden - bezorging, levertijden en bezorgkosten	10
IX: aanvullende algemene voorwaarden - niet thuis, onjuiste gegevens en mislukte levering	10
X: Aanvullende algemene voorwaarden - retouren, herroepingsrecht en food-uitzonderingen	10
XI: Aanvullende algemene voorwaarden - beschadigde, verkeerde, ontbrekende of onveilige producten ...	10
XII: Aanvullende algemene voorwaarden - klachten en klantenservice	11
XIII: Aanvullende algemene voorwaarden - misbruik, fraude en weigering van bestellingen	11
XIV: Aanvullende algemene voorwaarden - privacy, cookies en communicatie	11
XV: Aanvullende algemene voorwaarden - wijziging van deze aanvullende voorwaarden	11
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping	12

I Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de rechten en verplichtingen tussen Asian Spices en consumenten die producten bestellen via het online supermarktplatform van Asian Spices. Via het platform kunnen producten worden aangeboden door Asian Spices zelf en/of door aangesloten externe partners. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het platform, het plaatsen van bestellingen, betalingen, levering, retouren, klachten en overige consumentenzaken.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. **Aanvullende overeenkomst:** een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. **Bedenktijd:** de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. **Consument:** de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. **Dag:** kalenderdag;
5. **Digitale inhoud:** gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. **Duurovereenkomst:** een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. **Duurzame gegevensdrager:** elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. **Herroepingsrecht:** de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. **Ondernemer:** de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. **Overeenkomst op afstand:** een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. **Modelformulier voor herroeping:** het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. **Techniek voor communicatie op afstand:** middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

[Naam ondernemer] (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam);

[Vestigingsadres];

[Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres];

Telefoonnummer: [en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is]

E-mailadres: [of ander aan de consument aangeboden elektronisch communicatiemiddel met dezelfde functionaliteit als e-mail]

KvK-nummer:

Btw-identificatienummer:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereguleerd beroep uitoefent:

- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de

algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 - a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 - b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 - c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 - d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 - e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

- f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 - a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 - b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 - c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Indien u binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling bepaalde producten bij nader inzien toch niet wilt houden, kunt u deze producten retourneren, voor zover het product niet is uitgesloten van het herroepingsrecht. Het product dient ongebruikt, onbeschadigd en, indien redelijkerwijs mogelijk,

in de originele en ongeopende verpakking te worden teruggestuurd. Voor het aanmelden van een retour kunt u contact opnemen met de klantenservice van Asian Spices. U ontvangt dan de retourinstructies. De rechtstreekse kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van de consument, tenzij Asian Spices anders aangeeft. Levensmiddelen, herbal producten en andere producten waarvan de verpakking of verzegeling na levering is geopend, kunnen om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne niet worden geretourneerd. Ook producten die snel bederven, een beperkte houdbaarheid hebben of na opening niet meer geschikt zijn voor retour, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
5. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
6. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 - a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 - b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
7. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 - a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 - b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 - c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggestuurd, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 - a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 - b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 - a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 - b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 - a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 - b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de

redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenkttermijn, of bij het ontbreken van een bedenkttermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

II: Aanvullende algemene voorwaarden - toepassing van deze aanvullende voorwaarden

1. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle online bestellingen van food- en non-foodproducten via Asian Spices.
2. Deze aanvullende voorwaarden gelden naast de Algemene Voorwaarden van Asian Spices. Als een onderwerp specifiek gaat over online boodschappen, de website, app, bezorging, productinformatie, retouren of klachten, gelden deze aanvullende voorwaarden.
3. Deze voorwaarden zijn bedoeld voor consumenten. Voor zakelijke klanten of partners gelden aparte voorwaarden.

III: Aanvullende algemene voorwaarden - website, app en account

1. Asian Spices biedt haar diensten aan via de website, de mobiele applicatie en eventuele andere officiële online kanalen.
2. De klant is verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van zijn accountgegevens, waaronder naam, e-mailadres, telefoonnummer, bezorgadres en betaalgegevens.
3. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van inloggegevens en dient Asian Spices zo snel mogelijk te informeren bij vermoedelijk misbruik van het account.
4. Asian Spices doet haar best om de website en app goed en veilig te laten functioneren, maar kan niet garanderen dat deze altijd zonder storingen, fouten of onderbrekingen beschikbaar zijn.
5. Asian Spices mag de website, app of bepaalde functies tijdelijk aanpassen, beperken of buiten gebruik stellen voor onderhoud, updates, veiligheid of technische verbeteringen.
6. Het is niet toegestaan om de website of app te misbruiken, te verstoren, te kopiëren, te bewerken of te gebruiken op een manier die schade kan veroorzaken aan Asian Spices, klanten, partners of derden.

IV: Aanvullende algemene voorwaarden - productinformatie, allergenen en verpakking

1. Asian Spices streeft ernaar om productinformatie op de website en app zo volledig, actueel en duidelijk mogelijk weer te geven.
2. Productinformatie kan onder andere bestaan uit productnaam, ingrediënten, allergenen, inhoud, voedingswaarde, herkomst, bewaaradvies, gebruiksadvies, houdbaarheid en gegevens van de producent, importeur of leverancier.
3. Hoewel Asian Spices zorgvuldig omgaat met productinformatie, kan het voorkomen dat informatie op de website of app afwijkt van de informatie op de verpakking van het ontvangen product.
4. Bij verschil tussen de online productinformatie en de informatie op de verpakking, is de informatie op de verpakking leidend.
5. Klanten met allergieën, intoleranties, dieetwensen of gezondheidsredenen dienen vóór gebruik altijd zelf het etiket en de verpakking van het product te controleren.
6. Als de klant een afwijking ziet tussen de online informatie en de verpakking, wordt de klant verzocht dit direct te melden bij de klantenservice van Asian Spices.

V: Aanvullende algemene voorwaarden - herbal producten en gebruiksinformatie

1. Asian Spices kan herbal producten, kruiden, kruidenthee, specerijen en vergelijkbare producten aanbieden.
2. Deze producten zijn bedoeld als levensmiddel of algemeen consumentenproduct, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. Informatie over herbal producten op de website of app is niet bedoeld als medisch advies en vervangt geen advies van een arts, apotheker of andere deskundige.
4. Klanten dienen altijd de verpakking, waarschuwingen en gebruiksinstructies te lezen vóór gebruik.
5. Bij zwangerschap, borstvoeding, medicijngebruik, allergieën, gezondheidsklachten of twijfel over gebruik, dient de klant zelf vooraf deskundig advies in te winnen.

VI: Aanvullende algemene voorwaarden - productaanbod, voorraad en minimale bestelbedrag

1. Alle producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt.
2. Het kan voorkomen dat een product na het plaatsen van een bestelling toch niet beschikbaar is. In dat geval kan Asian Spices het ontbrekende product annuleren, een alternatief voorstellen of de bestelling gedeeltelijk leveren.
3. Een alternatief product wordt alleen geleverd als de klant daarmee akkoord gaat, tenzij tijdens het bestelproces uitdrukkelijk een andere keuze is gemaakt.
4. Voor producten die niet worden geleverd nadat al is betaald, ontvangt de klant een terugbetaling.
5. Asian Spices kan een minimaal bestelbedrag hanteren. Als dit van toepassing is, wordt het minimale bestelbedrag tijdens het bestelproces getoond.

VII: Aanvullende algemene voorwaarden - prijzen, aanbiedingen, kortingscodes en spaarpunten

1. De prijzen die tijdens het bestelproces worden getoond, zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
2. Bezorgkosten, servicekosten of andere bijkomende kosten worden duidelijk vermeld vóórdat de klant de bestelling definitief plaatst.
3. Aanbiedingen, kortingscodes en acties kunnen voorwaarden hebben, zoals een minimale bestelwaarde, geldigheidsduur, productuitsluitingen of een beperking per klant of account.

4. Asian Spices mag acties en kortingscodes wijzigen, weigeren of beëindigen bij misbruik, technische fouten, kennelijke vergissingen of strijd met de actievoorwaarden.
5. Als Asian Spices een spaarpuntenprogramma aanbiedt, kunnen klanten punten sparen volgens de voorwaarden die bij het spaarprogramma worden vermeld.
6. Spaarpunten zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld, tenzij Asian Spices uitdrukkelijk anders aangeeft.
7. Asian Spices mag spaarpunten corrigeren, intrekken of ongeldig verklaren bij retouren, annuleringen, misbruik, fraude of technische fouten.

VIII: Aanvullende algemene voorwaarden - bezorging, levertijden en bezorgkosten

1. De bestelling wordt geleverd op het adres dat de klant tijdens het bestelproces heeft opgegeven.
2. De klant is verantwoordelijk voor het invullen van juiste en volledige adresgegevens en contactgegevens.
3. Beschikbare bezorgopties, levertijden, bezorgkosten en eventuele servicekosten worden tijdens het bestelproces getoond.
4. Asian Spices streeft ernaar om bestellingen binnen de aangegeven termijn te leveren. Levertijden zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
5. Als een bestelling vertraging oploopt, informeert Asian Spices de klant zo snel mogelijk via de beschikbare contactgegevens.

IX: Aanvullende algemene voorwaarden - niet thuis, onjuiste gegevens en mislukte levering

1. De klant dient ervoor te zorgen dat de bestelling op het afgesproken of aangegeven bezorgmoment in ontvangst kan worden genomen.
2. Als levering niet mogelijk is doordat de klant niet aanwezig is, onjuiste gegevens heeft ingevuld of niet bereikbaar is, kan Asian Spices de bestelling annuleren, een nieuwe levering aanbieden of extra kosten in rekening brengen voor een nieuwe bezorgpoging.
3. Als de klant toestemming geeft om een bestelling op een afgesproken plek achter te laten, is de bestelling geleverd zodra deze op die plek is achtergelaten. Vanaf dat moment is het risico van verlies, diefstal, beschadiging of kwaliteitsverlies voor de klant.
4. Asian Spices is niet verplicht om een bestelling onbeheerd achter te laten en kan dit weigeren als dit redelijkerwijs niet passend of veilig is.

X: Aanvullende algemene voorwaarden - retouren, herroepingsrecht en food-uitzonderingen

1. De klant kan binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling gebruikmaken van het herroepingsrecht, voor zover het product niet is uitgesloten van het herroepingsrecht.
2. De klant dient een retour vooraf aan te melden bij de klantenservice van Asian Spices en de retourinstructies op te volgen.
3. Producten dienen ongebruikt, onbeschadigd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking te worden geretourneerd.
4. De rechtstreekse kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant, tenzij Asian Spices anders aangeeft.
5. Producten die snel bederven, een beperkte houdbaarheid hebben of door hun aard niet geschikt zijn om terug te sturen, kunnen niet worden geretourneerd.
6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om terug te sturen, kunnen niet worden geretourneerd nadat de verzegeling na levering is verbroken.
7. Levensmiddelen, herbal producten, kruiden, specerijen, thee, sauzen, olie en vergelijkbare producten kunnen na opening, gebruik of verbreking van de verzegeling niet worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming, hygiëne en voedselveiligheid.
8. Als een product beschadigd, verkeerd, ontbrekend, verlopen of mogelijk onveilig is geleverd, geldt artikel 10 van deze aanvullende voorwaarden.

XI: Aanvullende algemene voorwaarden - beschadigde, verkeerde, ontbrekende of onveilige producten

1. Als de klant een beschadigd, verkeerd, ontbrekend, verlopen of mogelijk onveilig product ontvangt, dient de klant dit zo snel mogelijk te melden bij de klantenservice van Asian Spices.

2. Asian Spices kan de klant vragen om bewijs aan te leveren, zoals het ordernummer, foto's van het product, foto's van de verpakking, het etiket, de houdbaarheidsdatum of batchinformatie.
3. De klant dient een product waarover een voedselveiligheidsklacht is gemeld niet te gebruiken en, indien mogelijk, de verpakking en relevante productinformatie te bewaren totdat de klacht is beoordeeld.
4. Na beoordeling kan Asian Spices een passende oplossing bieden, zoals vervanging, terugbetaling, gedeeltelijke terugbetaling of een andere passende oplossing.

XII: Aanvullende algemene voorwaarden - klachten en klantenservice

1. Klachten kunnen worden ingediend via de klantenservice van Asian Spices.
2. De klant dient een klacht zo volledig en duidelijk mogelijk te omschrijven en waar mogelijk bewijs toe te voegen.
3. Klachten over beschadigde, verkeerde, ontbrekende of kwalitatief onvoldoende producten dienen bij voorkeur binnen 7 dagen na levering te worden gemeld, zodat Asian Spices de klacht goed kan beoordelen.
4. Asian Spices behandelt klachten volgens de klachtenregeling in de Algemene Voorwaarden.

XIII: Aanvullende algemene voorwaarden - misbruik, fraude en weigering van bestellingen

1. Asian Spices mag bestellingen weigeren, annuleren of beperken als sprake is van misbruik, fraude, kennelijke fouten, onjuiste gegevens, onredelijke hoeveelheden, betalingsproblemen of strijd met deze voorwaarden.
2. Asian Spices mag een maximum verbinden aan het aantal producten dat per klant, account, adres of bestelling kan worden besteld.
3. Asian Spices mag een account tijdelijk blokkeren of sluiten bij misbruik, fraude, herhaaldelijke overtreding van voorwaarden of ongepast gedrag richting klantenservice, bezorgers, partners of andere betrokkenen.

XIV: Aanvullende algemene voorwaarden - privacy, cookies en communicatie

1. Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van Asian Spices van toepassing.
2. Op het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken is de cookieverklaring van Asian Spices van toepassing.
3. Asian Spices kan de klant berichten sturen die nodig zijn voor het account, de bestelling, betaling, levering, klantenservice, retouren, klachten of veiligheidsinformatie over producten.

XV: Aanvullende algemene voorwaarden - wijziging van deze aanvullende voorwaarden

1. Asian Spices mag deze aanvullende voorwaarden wijzigen.
2. De gewijzigde voorwaarden gelden voor nieuwe bestellingen vanaf het moment dat zij op de website of app zijn gepubliceerd.
3. Voor bestaande bestellingen gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van bestellen, tenzij een wijziging wettelijk verplicht is of gunstiger is voor de klant.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: [naam ondernemer]
[geografisch adres ondernemer]
[faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

[Datum]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.